

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1233/2531

นาย เสน่ห์ ไกล่ชิด
นาง พรเพ็ญ พัฒนเศรษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 654, มาตรา 655

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 225

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคสอง เป็นข้อยกเว้นให้คิดดอกเบี้ยยทบต้นตามประเพณีการค้าได้เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา จำเลยจะยกความในมาตรานี้เป็นข้ออ้างเพื่อคิดดอกเบี้ยเกินอัตราหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระเงินค่าข้าวโพดส่วนหนึ่งที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์จำเลยให้การว่าเงินดังกล่าวเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยที่จำเลยมีสิทธิหักได้ ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทว่า 'จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่เพียงใด' ดังนั้นการวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวต้องวินิจฉัยด้วยว่าจำเลยมีสิทธิหักดอกเบี้ยไว้หรือไม่ปัญหาดอกเบี้ยเกินอัตราจึงเป็นเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้น นอกจากนี้ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้มิได้กล่าวในศาลชั้นต้น คู่ความก็มีสิทธิยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ (ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินค่าข้าวโพดที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์เป็นจำนวน 36,937 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยชำระค่าข้าวโพดแก่โจทก์แล้ว เงินตามฟ้องเป็นหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยยที่โจทก์ยืมจำเลยไป และโจทก์ชำระเงินจำนวนนี้ให้จำเลยเรียบร้อยแล้ว ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 23,937 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นในชั้นฎีกาข้อแรกว่าจำเลยมีสิทธิหักดอกเบี้ยยจำนวน 23,937 บาท ซึ่งคิดเป็นดอกเบี้ยยร้อยละ 89 ต่อปี เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ยอมให้จำเลยคิดดอกเบี้ยยดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการคิดดอกเบี้ยยตามประเพณีการค้าซึ่งเป็นข้อยกเว้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคสอง นั้น เห็นว่าไม่มีกฎหมายใดกำหนดว่า ประเพณีการค้าที่จำเลยอ้างเป็นข้อยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยยเกินอัตราได้ ส่วนบทมาตรา 655 วรรคสอง ที่จำเลยอ้าง เป็นข้อยกเว้นเรื่องการคิดดอกเบี้ยยทบต้นไม่เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยยเกินอัตราแต่อย่างใด ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยยจึงเป็นโมฆะ จำเลยไม่มีสิทธิหักดอกเบี้ยยดังกล่าว ส่วนฎีกาจำเลยที่ว่า การคิดดอกเบี้ยยเกินอัตรา มิได้กล่าวมาในศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 นั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราคาข้าวโพดที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์หลังจากหักบัญชี

กันแล้ว จำเลยให้การว่าเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยมีสิทธิหักได้ ศาลชั้นต้น
กำหนดประเด็นพิพาทว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่เพียงใด การวินิจฉัย
ประเด็นพิพาทดังกล่าวจึงต้องวินิจฉัยด้วยว่าจำเลยมีสิทธิหักดอกเบี้ยไว้หรือไม่ หาก
ดอกเบี้ยเกินอัตราและเป็นโมฆะ จำเลยก็ไม่มีสิทธิหัก ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยเกินอัตรา
จึงเป็นเรื่องที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ทั้งปัญหาเรื่องนี้เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ซึ่งแม้จะมีได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น คู่ความก็มีสิทธิยก
ขึ้นว่าในชั้นอุทธรณ์ได้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>